Port Tarragona

TEST CONOCIMIENTOS

MODELO A

1. **Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes aspectos no forma parte del objeto de la Ley?**
   a) La regulación del procedimiento administrativo común.
   b) La regulación del procedimiento sancionador.
   c) La regulación de la organización territorial del Estado.
   d) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.

2. **El objeto principal de la Ley de Puertos del Estado es:**
   a) Regular únicamente el transporte marítimo.
   b) Regular el sistema portuario estatal y la marina mercante.
   c) Regular los puertos autonómicos.
   d) Regular el comercio exterior.

3. **En relación con la jornada y horario de trabajo de acuerdo con el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias:**
   a) La jornada de trabajo general será de treinta y seis horas.
   b) Las personas que trabajen a turno de noche pueden estar más de dos semanas consecutivas.
   c) Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, no trabajaran entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.
   d) Quien trabaje un descanso dominical o un día festivo dará lugar a un descanso. compensatorio de dos jornadas.

4. **¿Cuál es el objeto de la Ley 40/2015?**
   a) Regular el procedimiento administrativo común.
   b) Establecer la organización territorial del Estado.
   c) Regular el régimen jurídico del sector público.
   d) Regular el régimen jurídico de las entidades privadas colaboradoras.

5. **¿Pueden los menores de edad tener capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?**
   a) Nunca.
   b) Siempre que actúen con representante legal.
   c) Solo cuando el ordenamiento jurídico les permita actuar sin asistencia.
   d) Únicamente en procedimientos sancionadores.

6. **¿Qué derecho reconoce la Constitución en relación con la educación?**
   a) Solo educación privada.
   b) Libertad de enseñanza.
   c) Educación obligatoria hasta los 21 años.
   d) Exclusividad del Estado en educación.

7. **La ley 3/2018 de protección de datos, se aplica a:**
   a) Tratamientos de datos personales realizados en España.
   b) Solo Administraciones Públicas.
   c) Solo empresas privadas.
   d) Datos anónimos.

8. **¿Cuál de los siguientes principios no figura expresamente entre los enumerados en el artículo 3 de la Ley 40/2015?**
   a) Eficacia.
   b) Coordinación.
   c) Transparencia.
   d) Legalidad.

9. **Las Autoridades Portuarias se caracterizan por:**
   a) No tener personalidad jurídica.
   b) Depender de los Ayuntamientos.
   c) Ser entidades públicas empresariales.
   d) Ser sociedades privadas.

10. **¿Cuándo no es obligatorio acreditar la representación?**
    a) Al interponer un recurso.
    b) Al presentar una declaración responsable.
    c) En actos y gestiones de mero trámite.
    d) Al renunciar a un derecho.

11. **El derecho a la igualdad ante la ley implica que:**
    a) Todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos.
    b) No puede existir discriminación por razón de nacimiento, raza o sexo.
    c) Todos tienen las mismas opiniones.
    d) El Estado garantiza el mismo trabajo a todos.

12. **Para la creación de un órgano administrativo es necesario, al menos:**
    a) Informe previo del Ministerio competente.
    b) Aprobación por norma con rango de ley.
    c) Determinar su dependencia jerárquica.
    d) Publicación siempre en el BOE.

13. **En relación con la movilidad como medida de protección a las víctimas de violencia de género:**
    a) La administración está obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.
    b) El traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de 1 año.
    c) Si la trabajadora se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo no tiene derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo.
    d) Si existe derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo éste será distinto a su grupo profesional.

14. **De acuerdo con la Ley 3/2018, el tratamiento de datos debe ser lícito, lo que implica:**
    a) Uso libre.
    b) Autorización judicial siempre.
    c) Existencia de base jurídica válida.
    d) Uso sin control .

15. **La excedencia que se concede en caso de designación o elección del trabajador o trabajadora para un cargo público, o un cargo sindical electo que imposibilite la asistencia al trabajo es la excedencia:**
    a) Forzosa.
    b) Voluntaria general.
    c) Especial.
    d) Incompatibilidad.

16. **¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos?**
    a) Tres años.
    b) Cuatro años.
    c) Cinco años.
    d) Indefinida salvo revocación.

17. **Según la Ley 40/2015, la competencia administrativa es:**
    a) Delegable y renunciable.
    b) Irrenunciable.
    c) Renunciable con autorización superior.
    d) Transferible automáticamente.

18. **De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, existe discriminación directa cuando:**
    a) Se aplica una norma igual a todos.
    b) Una persona es tratada o ha podido ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en una situación comparable.
    c) Hay desigualdad económica.
    d) Se produce una diferencia territorial.

19. El régimen tributario portuario regula:

a) Las sanciones penales.
b) Las tasas y tributos aplicables en los puertos.
c) Los convenios laborales.
d) La seguridad marítima.

20. La encomienda de gestión:

a) Supone cesión de la titularidad de la competencia.
b) Puede sustituir a un contrato público.
c) Puede realizarse entre Administraciones distintas.
d) Exime de responsabilidad al órgano encomendante.

21. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema válido de identificación electrónica?

a) Certificado electrónico cualificado de firma.
b) Certificado cualificado de sello electrónico.
c) Sistema admitido por la Administración con registro previo.
d) Contraseña simple sin registro ni garantías.

22. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo y en la ocupación:

a) Las empresas no están obligadas a inscribir sus planes de igualdad.
b) Se crea un registro de planes de igualdad de las empresas.
c) Reglamentariamente se desarrollará solamente el diagnóstico.
d) No se desarrollará reglamentariamente las auditorias salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad.

23. Según la ley 3/2018, el responsable del tratamiento de los datos debe:

a) Facilitar el ejercicio de derechos.
b) Transferir datos.
c) Ignorar solicitudes.
d) Cobrar por ellos.

24. ¿Cuál de las siguientes es un permiso por motivos de conciliación de la vida personal, familiar, laboral y por razón de violencia de género?

a) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave y la hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario: Para 1º grado de consanguinidad o afinidad tres días hábiles o cinco si acaece en distinta provincia o isla.
b) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador/a tenga el cuidado directo de algún menor de doce años.
c) Traslado de domicilio.
d) Excedencia voluntaria por cuidado de hijo/a o familiar.

25. En una actuación administrativa automatizada, será obligatorio:

a) La intervención directa de un empleado público.
b) La firma manuscrita del titular del órgano.
c) Determinar el órgano responsable a efectos de impugnación.
d) La publicación previa del código fuente.

26. Los planes de igualdad:

a) Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, la estrategia y practicas a adoptar para su consecución.
b) Podrán contemplar solo las materias de acceso al Empleo y clasificación profesional.
c) Los planes de igualdad no contemplan materias de promoción y formación.
d) Sólo incluye personal directivo.

27. Los servicios portuarios incluyen:

a) Solo actividades administrativas.
b) Prestaciones necesarias para el tráfico portuario.
c) Únicamente servicios privados externos.
d) Exclusivamente transporte terrestre.

28. Las Administraciones Públicas solo pueden exigir firma obligatoria cuando la persona interesada:

a) Solicite información.
b) Presente alegaciones.
c) Formule solicitudes, interponga recursos o renuncie a derechos.
d) Sea persona obligada a relacionarse electrónicamente.

29. El sistema portuario contempla mecanismos de:

a) Competencia desleal entre puertos.
b) Cooperación entre puertos.
c) Independencia total entre ellos.
d) Eliminación de coordinación.

30. Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la protección frente a la discriminación:

a) Obliga a la aplicación de métodos e instrumentos suficientes para su detección.
b) Sólo se tiene en cuenta la adopción de medidas preventivas.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas no puede dar lugar a responsabilidades administrativas.
d) Si el agente discriminatorio es la administración pública no se pueden tomar medidas.

Preguntas adicionales

Sólo se valorarán en el caso de anulación de alguna de las preguntas anteriores:

31. ¿Qué derechos puede ejercer una persona en relación al tratamiento de sus datos?

a) Derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad entre otros.
b) Derecho al acceso pero de una persona distinta a la afectada.
c) Derecho a la oposición, pero no los derechos relacionados con las decisiones. individuales automatizadas, sino a las decisiones colectivas.
d) Derecho a la supresión cuando derive del ejercicio del derecho a la portabilidad.

32. En materia de clasificación profesional, los grupos profesionales se dividen en:

a) Grupo II Profesionales y Grupo III Técnicos/as y grupo IV Responsables.
b) Grupo I Responsables, grupo II Técnico/a y grupo III Profesionales.
c) Banda I técnicos/as y Grupo II Responsables.
d) Grupo II Responsables y técnicos/as y Grupo III Profesionales.

Port Tarragona

TEST CONOCIMIENTOS

MODELO B

1. **Tienen la consideración de Administraciones Públicas, según la Ley 40/2015:**
   a) Todas las entidades del sector público institucional
   b) Las Universidades públicas
   c) Las entidades de derecho privado dependientes
   d) Los organismos públicos y entidades de derecho público

2. **El sistema portuario de titularidad estatal está formado por:**
   a) Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
   b) Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
   c) Empresas privadas y concesionarios
   d) Solo ministerios

3. **En conceptos generales, ¿cuál es la vigencia del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias?**
   a) 01 de enero de 2026 a 31 de diciembre de 2030
   b) 01 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2028
   c) 11 de junio de 2019 a 31 de diciembre de 2026
   d) 01 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2026

4. **Cuando una Administración limita derechos o impone requisitos para desarrollar una actividad, debe aplicar:**
   a) El principio de jerarquía
   b) El principio de coordinación
   c) El principio de proporcionalidad
   d) El principio de eficiencia

5. **Según la Ley Orgánica 3/2018, se considera dato personal:**
   a) Información genérica
   b) Datos empresariales
   c) Solo datos económicos
   d) Cualquier información sobre persona identificada o identificable

6. **Se consideran interesados o interesadas en un procedimiento administrativo:**
   a) Solo quienes lo inicien
   b) Todos los ciudadanos y ciudadanas que se han empadronado en el territorio afectado
   c) Quienes tengan derechos o intereses legítimos afectados y se personen antes de resolución definitiva
   d) Exclusivamente quienes comparezcan desde el inicio

7. **De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos tiene la consideración de derecho fundamental?**
   a) Derecho a la protección de la salud
   b) Derecho a la vivienda
   c) Derecho a la libertad de expresión
   d) Derecho al trabajo

8. **El régimen presupuestario del sistema portuario implica:**
   a) Dependencia total de los presupuestos del Estado
   b) Gestión económica propia con control público
   c) Ausencia de control financiero
   d) Presupuestos autónomos sin supervisión

9. **El incumplimiento de una instrucción u orden de servicio:**
   a) Determina la invalidez del acto dictado
   b) Supone nulidad de pleno derecho
   c) No afecta por sí solo a la validez del acto
   d) Impide su ejecución

10. **De acuerdo con la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento de la persona interesada debe ser:**
   a) Implícito
   b) Verbal únicamente
   c) Irrelevante
   d) Libre, específico, informado e inequívoco

11. **La falta o insuficiente acreditación de la representación:**
   a) Invalida automáticamente el acto
   b) Impide continuar el procedimiento
   c) Puede subsanarse en el plazo concedido
   d) Solo puede subsanarse mediante poder notarial

12. **¿Quiénes tienen la consideración de Administración Pública según la Ley 39/2015?**
   a) Todo el sector público institucional
   b) Solo la Administración General del Estado
   c) Las Administraciones territoriales y los organismos públicos y entidades de derecho público
   d) Todas las entidades públicas y privadas vinculadas a una Administración

13. **En materia de clasificación profesional, los Grupos Profesionales definidos en el artículo 3 se dividen en Bandas y Niveles, ¿Qué Grupo Profesional no está definido en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias?**
    a) Grupo II, Banda II
    b) Grupo I, Banda II
    c) Grupo II, Banda I
    d) Grupo III, Banda I

14. **La planificación de los puertos de interés general tiene como objetivo:**
    a) Regular los salarios
    b) Ordenar el desarrollo y ampliación portuaria
    c) Controlar el comercio exterior
    d) Gestionar impuestos

15. **El derecho a la igualdad ante la ley implica que:**
    a) Toda la ciudadanía tiene los mismos ingresos
    b) No puede existir discriminación por razón de nacimiento, raza o sexo
    c) Todos tienen las mismas opiniones
    d) El Estado garantiza el mismo trabajo a todos

16. **Cuando existan varios interesados y/o interesadas y no se haya designado representante, las actuaciones se realizarán:**
    a) Con todos simultáneamente
    b) Con el de mayor edad
    c) Con el que figure en primer término
    d) Con el que haya iniciado el procedimiento

17. **De acuerdo con el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, el sistema de selección se ajustará a la normativa general presupuestaria y sobre el empleo vigente en cada momento y se realizará de acuerdo con el derecho laboral y conforme a los siguientes criterios:**
    a) Debe basarse en el principio de igualdad, mérito y capacidad y hacerse mediante convocatoria pública.
    b) No es necesario realizar convocatoria pública
    c) Los requisitos de ingreso no requieren de una titulación para la ocupación.
    d) La selección se efectuará sólo por oposición.

18. **No podrán ser objeto de delegación de competencias:**
    a) Las materias técnicas
    b) Las competencias desconcentradas
    c) La resolución de recursos en el mismo órgano que dictó el acto
    d) La firma de resoluciones

19. **Con carácter general, para realizar actuaciones en el procedimiento administrativo es suficiente con:**
    a) Acreditar la representación
    b) Firmar electrónicamente
    c) Acreditar previamente la identidad
    d) Comparecer presencialmente

20. **Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral mediante**:
    a) Solo convenios colectivos
    b) la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación laboral entre hombres y mujeres
    c) Únicamente control sindical
    d) Normas voluntarias

21. **Los datos personales deben conservarse:**
    a) Indefinidamente
    b) Solo el tiempo necesario
    c) Siempre archivados
    d) Un día

22. **La delegación de firma:**
    a) Requiere publicación en boletín oficial
    b) Transfiere la competencia
    c) No puede realizarse si la competencia es delegada
    d) No altera la competencia del órgano delegante

23. **El régimen económico portuario se basa en:**
    a) Financiación exclusiva del Estado
    b) Autosuficiencia económica del sistema
    c) Eliminación de tasas
    d) Subvenciones permanentes

24. **Entre los derechos de las víctimas de violencia de género se encuentra:**
    a) Derecho a voto preferente
    b) Derecho a la información y asistencia social
    c) Derecho a empleo público automático
    d) Derecho a indemnización directa del Estado

25. **El uso del dominio público portuario:**
    a) Es libre sin condiciones
    b) Está sujeto a un régimen económico regulado
    c) No genera tasas
    d) Solo pueden usarlo entidades públicas

26. Respecto a la avocación

a) Los órganos superiores podrán avocar para sí sólo cuando las circunstancias de índole técnica i económica lo hagan conveniente.
b) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegado.
c) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
d) Se realizará mediante acuerdo sin motivar.

27. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se aplicará en alguno de los siguientes ámbitos:

a) Seguridad ciudadana
b) Empleo por cuenta ajena y por cuenta propia
c) Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público, así como el uso de la vía pública y estancia en la misma
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

28. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba:

a) En este período se computará el tiempo de incapacidad temporal.
b) La duración será de 8 meses para el personal de fuera de convenio, 6 meses para el grupo profesional I y 3 meses para las demás personas trabajadoras.
c) No es necesario someter al personal de nueva incorporación a un período de prueba.
d) La duración será de 3 meses para el grupo profesional II y 1 mes para las demás personas trabajadoras.

29. Cuando una persona interesada no disponga de los medios electrónicos necesarios:

a) Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por personal funcionario público mediante el sistema de la firma manual.
b) De la persona interesada no se requiere identificarse ante el personal funcionario.
c) Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por personal funcionario público mediante el sistema de la firma electrónica del que esté dado para ello.
d) No es necesario que la persona interesada preste su consentimiento expreso para que el personal funcionario identifique o firme electrónicamente en el procedimiento administrativo en su nombre.

30. Las Administraciones Públicas:

a) Deben relacionarse entre sí pero no con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de presenciales.
b) Facilitaran la prestación diversificada de servicios a las personas interesadas.
c) Deben relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos.
d) La relación entre las administraciones públicas no tiene que ser a través de medios electrónicos sino presencialmente.

Preguntas adicionales

Sólo se valorarán en el caso de anulación de alguna de las preguntas anteriores

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el consentimiento del afectado es correcta?

a) El consentimiento del afectado es cualquier manifestación de voluntad, aunque no sea específica ni informada.
b) El consentimiento del afectado se define como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
c) El consentimiento puede presumirse en todos los casos, sin necesidad de acción afirmativa.
d) No es necesario que el consentimiento sea inequívoco si el tratamiento es habitual**.**

32. Existe discriminación por asociación de acuerdo con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

a) cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación.
b) cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley
c) cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio
d) cuando se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas